

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก  
นาย วิโรจน์ พาน ทอง

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

จำเลยกับพวกไปหาผู้ตายที่ร้านของ พ. แล้วจำเลยถามว่าผู้ตายอยู่หรือไม่ พอผู้ตายลุกขึ้นนั่งและพยักหน้า พวกของจำเลยอีกคนชักอาวุธปืนยิงผู้ตาย และจำเลยเข้ายิงซ้ำรวมกันถึง 7 นัดโดยจำเลยกับพวกไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อน และก่อนเกิดเหตุมิได้ทะเลาะหรือมีเรื่องอะไรกับผู้ตาย ทั้งเมื่อยิงผู้ตายแล้วก็ช่วยกันเก็บปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เหลือพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ อันจะเป็นพยานหลักฐานผูกมัดตัวจำเลยกับพวกในภายหลังแสดงถึงความเป็นมือปืนอาชีพ จึงได้ใจเย็นและมีประสบการณ์เช่นนั้นตามพฤติการณ์เห็นได้ว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันวางแผนเตรียมการที่จะมาฆ่าผู้ตายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายหลายนัด โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 289 ลงโทษประหารชีวิต  
ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้อง ส่วนปลอกกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สิน  
ในการกระทำผิดให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำเบิกความของนางแพประกอบคำ  
เบิกความของนางสาวพรทิพย์ประจักษ์พยานทั้งสองของโจทก์ว่า จำเลยกับพวกไป  
หาผู้ตายที่ร้านขายของชำของนางแพแล้วจำเลยถามว่า ผู้ตายอยู่หรือไม่ พอผู้ตายลุก  
ขึ้นนั่งและพยักหน้าพวกของจำเลยอีกคนก็ชักอาวุธปืนยิงผู้ตาย และจำเลยเข้ายิงซ้ำ  
รวมกันถึง 7 นัด พฤติการณ์แห่งการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเมื่อพิจารณา  
ประกอบข้อเท็จจริงว่า จำเลยกับพวกไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อน และก่อนเกิดเหตุมิได้  
ทะเลาะหรือมีเรื่องอะไรกับผู้ตายทั้งเมื่อยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายแล้ว ก็ช่วยกัน  
เก็บปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เหลือพยานวัตถุในที่เกิดเหตุอันจะเป็น  
พยานหลักฐานผูกมัดตัวจำเลยกับพวกในภายหลัง แสดงถึงความเป็นมือปืนอาชีพ จึง  
ได้ใจเย็นและมีประสบการณ์เช่นนั้น ตามพฤติการณ์เห็นได้ชัดว่า จำเลยกับพวกได้  
ร่วมกันวางแผนเตรียมการที่จะมาฆ่าผู้ตายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยจึงมีความ  
ผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ